

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1924/2532

นายมานิตย์ รัตนจิตบรรจง

โจทก์

นายมนต์ชัย จริยาวิโรจน์หรือแช่จิ้ง กับ

พวก

จำเลย

นายมนต์ชัย จริยาวิโรจน์ จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 74)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชำระเงินตามเช็คเอกสารหมาย จ.2 จำนวน 93,400 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2528 ซึ่งเป็นวันที่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายและถือว่าจำเลยเริ่มผิดนัดจนถึงวันฟ้อง (25 กุมภาพันธ์ 2528) แต่ไม่ให้เกิน 3,262 บาทตามโจทก์ขอ กับให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินตามเช็คเอกสารหมาย จ.4จำนวน 43,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 9 กันยายน 2528 จนถึงวันฟ้อง แต่ไม่ให้เกิน 1,420 บาท ตามที่ขอ และให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชำระดอกเบี้ยอัตราดังกล่าวในต้นเงินตามเช็คที่จะต้องรับผิดชอบนับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเงินตามเช็คฉบับนั้น ๆ เสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชำระเงินตามเช็คเอกสารหมาย จ.2 จำนวน 43,400 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี

ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ 9 กันยายน 2528 เป็นต้นไปจนถึงวันฟ้อง(25 กุมภาพันธ์ 2529) นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 73,72)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 56 แผ่นที่ 2,61)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยคำนวณจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยคำนวณจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-มงคล เปาอินทร์-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ